



RESOLUCIÓN FINAL N° 0170-2026/PS2

DENUNCIANTE : SOFIA PAZ PORTOCARRERO
(LA SEÑORA PAZ)
DENUNCIADO : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 22 de enero de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 12 de diciembre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-0991 de la denunciante, la cual no reconoce, pues: (i) la operación se realizó, luego que recibiera una comunicación telefónica de un presunto personal del Banco y le ofreciera un *Upgrade* de su tarjeta, siendo que le indicaron que para acceder a dicho *Upgrade* debía entregar la tarjeta a un *courier*, quien finalmente corto la tarjeta en pedazos, (ii) la firma del *voucher* no corresponde a la suya, (iii) no verificó la identidad del titular de la tarjeta, (iv) la operación no corresponde a su comportamiento habitual de consumo, toda vez que no ha realizado una operación por un importe tan elevado:

Fecha	Establecimiento	Importe S/
29/09/2025	IZI*COMERCIAL LUZ CORA EL	6 000,00

2. El 23 de diciembre de 2025, el Banco presentó su escrito de descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación cuestionada se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pagos de un establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios, lo cual generó un código de autorización;
 - (ii) dicha operación se registró válidamente en sus sistemas después de la verificación de la correspondiente orden de pago debidamente suscrita por la denunciante;
 - (iii) la obligación de verificar la identidad y firma del tarjetahabiente corresponde a los establecimientos comerciales y no a las entidades bancarias;
 - (iv) es necesario que se realice al menos una operación con ciertas características inusuales para desplegar las medidas de seguridad correspondientes;
 - (v) la operación materia de denuncia generó una alerta, motivo por el cual realizó el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-0991 el 29 de septiembre de 2025 a las 17:21:34 horas; y,
 - (vi) se ha producido la ruptura del nexo causal por hecho determinante de tercero, pues un tercero usó mecanismos fraudulentos para poseer la tarjeta de crédito de la consumidora, e imprudencia de la denunciante al no seguir las medidas de seguridad



que todo tarjetahabiente debe cumplir y que incluso el Banco informa a todos sus clientes.

3. El 29 de diciembre de 2025, la señora Paz presentó nuevamente su escrito de denuncia y atendió el requerimiento de información formulado mediante la Resolución N° 1.

ANÁLISIS

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

4. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
5. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
6. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige la autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente, como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”*.
7. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
8. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2**

norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.

9. Este órgano resolutivo es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
10. Asimismo, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo presencial, realizado a través de un terminal de punto de venta (POS), por lo que su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
11. Debe tenerse presente que la Sala Especializada de Protección al Consumidor (en adelante, la Sala) ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la aplicación del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad². En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por Internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.
12. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento de Tarjetas incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establecen que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación rige para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será a partir de su renovación³.

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL** aprobado por **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

² Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

³ **RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024**

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2

13. En el presente caso, de conformidad con el reporte “Consulta Histórico de Bloqueos de Tarjeta”, se aprecia que la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-0991 de la denunciante fue habilitada el 28 de octubre de 2024, por lo que se concluye que su emisión es anterior:

UNIBANCA		SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO		6/10/25
AB0603		MODULO ADMINISTRATIVO		16:19:33
B380P757		Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta		PAG 01
Tarjeta	4067	0991	SOFIA PAZ	TARJETA ADICIONAL
Cuenta	4067	0991	PAZ PORTOCARRERO SOFIA	PLATINUM
Fecha Afiliación	06/10/24	Habilitada	S 28/10/24	
Fecha Expiración	31/10/29	Bloqueo	0	Fecha Depuración
Fecha	Hora	Blq	NumBlq	Usuario
Comentarios				
29/09/25 17:21:34 L 091476 038				

14. En ese sentido, se procederá a analizar el caso bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación.

Sobre el cargo de una (1) operación no reconocida

15. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
16. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
17. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) **Operación con tarjeta de crédito o débito no presente:** desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

- c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

M-OPS-04/01

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2**

calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.

18. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
19. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente⁹.
20. El artículo 9° del Reglamento de Tarjetas dispone que: *“Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas (...)”*¹⁰.
21. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

8 LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor**

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

9 RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas**

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...)

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos. La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario. De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

10 RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**Artículo 9°. - Cargos**

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2

código, o el uso de una firma electrónica.

22. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma del titular consignada en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que el Banco exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas.
23. La señora Paz denunció al Banco por cargar indebidamente una (1) operación en su tarjeta de crédito N° 4067-****-****-0991, la cual no reconoce haber realizado por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente Resolución.

Fecha	Establecimiento	Importe S/
29/09/2025	IZI*COMERCIAL LUZ CORA EL	6 000,00

24. En sus descargos, el Banco señaló que la operación denunciada se realizó de manera válida, mediante la lectura del chip de la tarjeta y la suscripción del *voucher* correspondiente, lo cual acredita que fue debidamente autorizada por la denunciante. Para acreditar sus afirmaciones presentó la copia de la orden de pago -*voucher*- suscrita, conforme se aprecia a continuación:

Consumo por S/ 6 000,00


ID: 0929222057111729
COMPRAS
IZI*COMERCIAL LUZ CORA EIRL(5874497)
CA FLOR DE LOPUNA 354
INDEPENDENCIA
LOTE: 0001 TERM: 24M41524
*******0991(L)**
AP: 024789 REF: 0026
FECHA: 29/09/25 HORA: 17:29 TIPO: VIS

TOTAL S/6000.00


FIRMA: _____
TEL: _____
ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO
AID: A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO
CRIPTO: 6D 34 A2 61 EC 17 6A BA
***** VERSION A812808 *****

25. Asimismo, el Banco aportó copia de su reporte interno en el cual se verifica que la operación denunciada se realizó con la lectura del chip de la tarjeta de crédito de la denunciante:



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2

Operación de S/ 6 000,00

UNIBANCA AB0522 B380P757

SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO
MODULO ADMINISTRATIVO
Detalle de Autorizacion

Número de tarjeta

Código de autorización y monto del consumo: S/ 6,000.00.

Cuenta 4067 0991 PAZ PORTOCARRERO SOFIA

Tarjeta 4067 0991

Fecha/Hora 29/09/25 17:20:58

Cod. Rpta 00 APPROVE

Cod. Aut 024789

Moneda/Monto 604 6,000.00

Origen WSVI VISANET

Tipo de Mensaje 0100

BIN Adquirente 35704

Cod. Proceso

Operación aprobada

Categoría Comercio 5331

Cod. Establecimiento 005874497

Nombre Establecimiento IZI*COMERCIAL LUZ CORA EILIMA PE

Modo de Entrada POS 07

Capacidad de Entrada POS 1

Condición del POS 00

Detos Adicionales del POS 5000012001

ESTABLISHMENT CAN ACCEPT PINS

Establecimiento comercial

26. De los citados medios probatorios se verifica lo siguiente:

Tarjeta N°	4067-****-0991
Importe S/	6 000,00
Fecha y hora	29/09/2025 – 17:20:58 horas
Código de autorización	024789
Establecimiento	IZI*COMERCIAL LUZ CORA EILIMA
Código de respuesta	00 APPROVE
Modo de entrada	POS07

27. En ese sentido, se corrobora que la operación denunciada por el importe de S/ 6 000,00 se realizó el 29 de septiembre de 2025 a las 17:20:58 horas, con el código de autorización N° 024789, en el establecimiento comercial IZI*COMERCIAL LUZ CORA EILIMA, y cuenta con la orden de pago debidamente suscrita, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito de la consumidora.
28. Adicionalmente, el Banco presentó su reporte de bloqueo de tarjetas, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito de la denunciante fue bloqueada de manera preventiva, el 29 de septiembre de 2025 a las 17:21:34 horas; asimismo, en la carta de respuesta al reclamo N° 825613, el Banco señaló que el bloqueo definitivo se realizó en la misma fecha a las 17:31:15 horas; es decir, ambas acciones con posterioridad a la realización de la operación cuestionada:

Reporte

UNIBANCA AB0603 B380P757

SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO
MODULO ADMINISTRATIVO
Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta

6/10/25 16:19:33 PAG 01

Tarjeta 4067 0991 SOFIA PAZ

Cuenta 4067 0991 PAZ PORTOCARRERO SOFIA

Fecha Afiliacion 06/10/24

Fecha Expiracion 31/10/29

Habilitada S 28/10/24

Bloqueo 0

Fecha Depuracion

Fecha Hora Blq NumBlq Usuario Comentarios

29/09/25 17:21:34 L 091476 038

Carta de respuesta

Asimismo, dentro de las acciones tomadas por el Banco se procedió con el bloqueo preventivo de su tarjeta de crédito el día 29.09.2025 a las 17:21:34 horas evitando que se sigan realizando operaciones que pudiera no reconocer, posterior de acuerdo a su solicitud se realizó el bloqueo definitivo de su tarjeta con fecha 29.09.2025 a las 17:31:15 horas; es decir, con posterioridad a las operaciones reclamadas y momento en el cual la(s) operación(es) observada(s) ya había(n) sido procesada(s) sin anomalías.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2

29. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 6 000,00 se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
30. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la señora Paz formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre el alegato (i) y la ruptura del nexo causal

31. La señora Paz señaló que no reconoce la operación denunciada pues se realizó, luego de que recibiera una comunicación telefónica de un presunto personal del Banco y le ofreciera un *Upgrade* de su tarjeta, siendo que le indicaron que para acceder a dicho *Upgrade* debía entregar la tarjeta a un *courier*, quien finalmente cortó la tarjeta en pedazos.
32. Por su parte, el Banco alegó que se ha producido la ruptura del nexo causal por hecho determinante de tercero, pues un tercero usó mecanismos fraudulentos para poseer la tarjeta de crédito de la consumidora, e imprudencia de la denunciante al no seguir las medidas de seguridad que todo tarjetahabiente debe cumplir y que incluso el Banco informa a todos sus clientes.
33. Para acreditar sus alegaciones, la señora Paz presentó los siguientes medios probatorios: (i) Registro de llamadas en su dispositivo móvil, (ii) copia del documento denominado "*Solicitud de Anulación y Renovación a Tarjeta de Crédito Visa Infinite Black+ Priority Pass*" y, (iii) la denuncia policial que presentó ante la Comisaria PNP La Victoria; dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Registro de llamadas

Registro de la llamada del presunto trabajador del Banco



Registro de la llamada del courier



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2



Solicitud de Anulación y Renovación a Tarjeta de Crédito Visa Infinite Black+ Priority Pass

BanBif

SOLICITUD DE ANULACION Y RENOVACIÓN A TARJETA DE CREDITO VISA INFINITE BLACK+ PRIORITY PASS

LIMA, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Sr. **SOFIA PAZ PORTOCARRERO** identificado (a) con DNI [REDACTED] por el presente documento, el Contrato de Cuenta - Tarjeta de CREDITO, que celebra de una parte, **BANBIF DEL PERU** con RUC 20100047216, a quien en adelante se denominará **EL BANCO**; y, de la otra parte, **EL CLIENTE**, cuyas generales de ley figuran con carácter de declaración jurada en la Solicitud de Tarjeta de Crédito que forma parte integrante del presente contrato.

- Cliente solicita mediante el canal digital - call center **BAN BIF**, la migración a **TARJETA DE CREDITO VISA INFINITE BLACK** nueva línea de Crédito a **\$15.500.00 DOLARES**.

BENEFICIOS TARJETA DE CREDITO VISA INFINITE BLACK:

- Obtén descuentos en conciertos, restaurantes, moda y más.
- Divide tus compras en 3, 6 o 12 cuotas usando **HOLA BANK APP**.
- Ten el banco en tus manos usando **APLICATIVO APP**.
- Extra cash. Te damos dinero en efectivo extra, de forma fácil y rápida.
- Solicita hasta 5 tarjetas adicionales que compartirán tus mismos beneficios.
- Acumula puntos y miles en todos los consumos.
- Recibe 5 mil Puntos o Miles por consumir \$100 en los primeros 30 días de recibir tu tarjeta de crédito.
- No tendrá cobro de membresía ni porte ni comisiones ni consumo mínimo mensual.
- Accesos a salones VIP en más de 1.400 aeropuertos para ti y 3 acompañantes más.
- VISA médico online.
- Hotel luxury collection descuentos en hoteles exclusivos.

TASA INTERES 18 % en compras y 23 % retro en efectivo.
Primer consumo con su **TARJETA DE CREDITO VISA INFINITE BLACK** (compra o retro de efectivo) 0% interés hasta 12 meses.

Carla Portocarrero
Vicepresidenta del Directorio y Gerente General

BanBif

Comunicarle promociones comerciales de **EL BANCO**, de sus empresas vinculadas o pertenecientes al Grupo BIF y de cualquier otra empresa con la que **EL BANCO** mantenga una asociación comercial. **EL CLIENTE** podrá manifestar su voluntad de no recibir la publicidad antes señalada bastando para ello una comunicación expresa y por escrito en dicho sentido, dirigida al **BANCO**.

VEGESIMO NOVENA: Atención de reclamos
EL BANCO atenderá cualquier reclamo que tenga **EL CLIENTE** con respecto a las operaciones o condiciones derivadas del presente contrato a través de su red de agencias o de Banca Telefónica. Los reclamos relacionados a los establecimientos afiliados se dirigen directamente a los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula décima; asimismo, adicionalmente al reclamo que pudiera presentarse, **EL CLIENTE** podrá acudir también a otras instancias tales como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, INDECOPI, entre otros.

TRIGESIMA: Tributos
Los tributos creados y por crearse que afecten los servicios materia del presente contrato serán de cargo de **EL CLIENTE**. Los aspectos de los tributos que actualmente son de cargo de **EL CLIENTE** constan en la HOJA RESUMEN.

TRIGESIMO PRIMERA: Programas de Lealtad
A través del presente contrato y dependiendo del tipo de Tarjeta de Crédito solicitada según la HOJA RESUMEN, **EL CLIENTE** acepta la afiliación e inclusión a o a los Programas de Lealtad, los mismos que se rigen de acuerdo a lo establecido en los Reglamentos respectivos comunicados a **EL CLIENTE** a través de la página web de **EL BANCO** en la página del Programa de BIF Puntos www.banbif.com.pe o en la página del Programa Advantage[®], en páginas de otros programas de lealtad y/o en comunicaciones directas enviadas a **EL CLIENTE**. Los programas de lealtad detallados en la Hoja Resumen cuentan con determinadas características, requisitos, restricciones que dependen exclusivamente de sus proveedores o de sus establecimientos afiliados u otras compañías participantes. Por lo tanto, **EL BANCO** no es responsable de los productos o servicios que cada programa ofrece. El Programa Advantage[®] es administrado por American Airlines[®], cuyas términos y condiciones del Programa Advantage se encuentran en www.banbif.com.

EL CLIENTE declara aceptar la totalidad de los términos y condiciones del presente contrato y de haber leído, suscrito y recibido el presente documento.

Cláusula de Protección
En caso **EL CLIENTE** hubiera accedido al presente formato de contrato a través de la web o de cualquier otro medio electrónico que **EL BANCO** hubiera puesto a su disposición, desde su manifestación que en el supuesto que existiera alguna discrepancia entre el presente documento impreso y el archivo electrónico del cual se tomó, prevalecerá la versión registrada en los medios electrónicos de **EL BANCO**.

CLIENTE	CONYUGE CLIENTE (de ser el caso)	EL BANCO
Tipo y N° Doc. Identidad: 73769460	Tipo y N° Doc. Identidad:	
Nombre:	Nombre:	

En caso la solicitud sea denegada la presente solicitud, los documentos suscritos por el cliente a esta podrá ser retirados de las oficinas donde la solicitud fue presentada, en un plazo que no podrá exceder de 30 días de dicha presentación. Una vez transcurrido este plazo, **EL CLIENTE** faculta a **EL BANCO** para que proceda a destruir los documentos en fotocopia simple que hubieran adjuntado a su solicitud, incluyendo el formato de solicitud presentado y demás formatos que pone a disposición el Banco.

Denuncia policial

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2****CONTENIDO**

- EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA SIENDO LAS 20:07 HORAS DEL 29SET2025, SE PRESENTÓ EL DENUNCIANTE SOFÍA PAZ PORTOCARRERO (31), PARA DENUNCIAR EL PRESUNTO DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, ESTAFA, REFIRIENDO QUE EL DÍA HOY A LAS 10:00 HORAS APROX, RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DEL 01-6319000 DEL BANCO BANFIT, OFRECIÉNDOLE UNA NUEVA Y MEJOR TARJETA DE CRÉDITO ES DONDE AL ACEPTAR LE INDICARON LLEVARÍAN UN DOCUMENTO A SU INMUEBLE PARA QUE FIRME, PARA LUEGO A LAS 10:57 HORAS RECIBIÓ UNA LLAMADA DE UN DELIVERY CEL N°913141537, NÚMERO QUE SE ENCUENTRA A NOMBRE BERTHA O. TRUJILLO O. EL MISMO QUE LLEGO A SU INMUEBLE A LAS 13:03 HORAS, PARA HACERLE FIRMAR UN CONTRATO Y SOLICITARLE SU TARJETA ANTERIOR EL MISMO QUE EN SU PRESENCIA CON UNA TUJERA CORTO EN VARIOS PEDAZOS, INDICÁNDOLE QUE SU NUEVA TARJETA LE ENTREGARÍAN DE 18:00 A 20:00 HORAS, ES REALIZADO UNA COMPRA DE S/6,000 SOLES COMERCIAL LUZ CORA E.I.P.E, AL LLAMAR AL BANCO BANFIT SE PERCATÓ QUE HABÍAN BLOQUEADO SU CELULAR, PRESENTÁNDOSE A LA COMISARIA DE LA VICTORIA PARA HACER LA DENUNCIA, PREVIAMENTE BLOQUEANDO SU TARJETA POR INTERNET Y LUEGO POR APLICACIÓN; LO QUE DENUNCIA ANTE LA PNP PARA LOS FINES DEL CASO.

34. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el 29 de septiembre de 2025 la denunciante recibió una llamada telefónica del número (01) 631 9000 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador del Banco, quien le habría ofrecido el *Upgrade* de su tarjeta de crédito y la entrega de una nueva tarjeta con múltiples beneficios, para ello aceptó que un *courier* se acerque a su domicilio, al cual le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.
35. Si bien la señora Paz aportó al expediente un documento con el logotipo del Banco, cuyo título es “*Solicitud de Anulación y Renovación a Tarjeta de Crédito Visa Infinite Black+ Priority Pass*”, de su lectura se advierte que se trata de un documento adulterado, pues se ha insertado la firma de una persona que no es funcionario del Banco, por lo que no se puede concluir que dicho documento haya sido emitido por el denunciado.
36. Ahora bien, de la revisión de la página web¹¹ del Banco se verifica que el número (01) 631 9000 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:

Banca Telefónica

Realiza tus consultas y solicitudes de forma ágil y simple.

01 631-9000 (Lima)

0-801-0-0456 (Provincias)

Empresas: 01 625-3333 (Lima) 0-801-0-0457 (Prov)

37. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número (01) 631 9000 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de la operación denunciada, la señora Paz recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.

¹¹ Ver: <https://www.banbif.com.pe/Personas/bancatelefonica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2**

38. Aunado a ello, los medios probatorios aportados por la denunciante no permiten corroborar que el Banco haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta en atención a un *Upgrade* ni la entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada; tampoco hay evidencia de que personal del denunciado hubiera entregado su información personal a terceras personas; menos aún hay evidencia de que el *courier* hubiese cortado el plástico de la tarjeta; por lo que corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en estos extremos.
39. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por la señora Paz, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹², tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

• Te recordamos que eres responsable de la tenencia y custodia de la tarjeta, su información y de la clave PIN de 4 dígitos que solo tú conoces, siendo que por ningún motivo el Banco te solicitará la devolución o recojo de tu tarjeta una vez que esta te haya sido entregada, ni te solicitará información de tu tarjeta de crédito ni de tu clave PIN de 4 dígitos. Tu tarjeta, la información que la conforma y la clave PIN de 4 dígitos, es personal e intransferible.

• Te recordamos que BanBif nunca te contactará para solicitarte información confidencial de tus tarjetas y clave PIN de 4 dígitos a través de llamadas telefónicas, redes sociales, correos electrónicos, SMS u otros medios.

40. En tal sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si la propia consumidora omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de acceder al *Upgrade* de su tarjeta de crédito.
41. En ese contexto, si bien la señora Paz cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador del Banco para la entrega de una nueva tarjeta con mejores beneficios, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del denunciado hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que la denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
42. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo

¹² Ver: https://www.banbif.com.pe/Portals/0/Landings/paperless/pdf/maxima_seguridad.pdf (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2**

la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹³.

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

43. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
44. En este punto, cabe precisar que, el tratadista Juan Espinoza Espinoza sostiene que para que el hecho de un tercero funcione como una fractura del nexo causal, este debe anular por completo la capacidad de acción del presunto causante, convirtiéndose en la causa única y exclusiva del daño. Asimismo, debe revestir las características de imprevisibilidad e irresistibilidad¹⁴. Al respecto, si bien el Banco alegó que se ha producido la ruptura del nexo causal por hecho determinante de tercero, pues un tercero usó mecanismos fraudulentos para poseer la tarjeta de crédito de la consumidora, lo cierto es que, tal supuesto no anuló por completo la capacidad de acción de la denunciante ni fue un hecho irresistible.
45. Así, en el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código por imprudencia de la consumidora.
46. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente, pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
47. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del Banco.

Sobre el alegato (ii) y (iii)

48. La señora Paz cuestionó el cargo de la operación denunciada bajo el argumento de que el Banco no verificó la identidad del titular de la tarjeta pues la firma del *voucher* no

¹³ Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero> (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).

¹⁴ Espinoza Espinoza, Juan. (2013) *Derecho de la Responsabilidad Civil*. 7ª edición, Editorial Rodhas, Lima.



ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2

corresponde a la suya. Sobre el particular, es necesario indicar que la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente y los datos consignados en el *voucher* (firma), en operaciones de consumo presenciales, no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es la entidad financiera ante quien se hace la compra; es por ello que el Reglamento de Tarjetas impone dicha obligación a los establecimientos comerciales. En esa medida, corresponde desestimar el alegato formulado por la denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (iv)

49. La señora Paz denunció al Banco pues la operación cuestionada no corresponde a su comportamiento habitual de consumo, toda vez que no ha realizado una operación por un importe tan elevado.
50. Al respecto, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo del cliente:

5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

51. Así, a fin de determinar si la operación corresponde o no al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, se hace necesario evaluar los movimientos efectuados en la cuenta de la tarjeta de crédito afectada con la operación materia de denuncia. Por lo que, de la revisión de los estados de cuenta correspondiente al periodo de facturación del 10 de marzo al 9 de septiembre de 2025, se aprecia que la denunciante ha realizado transacciones de acuerdo con las siguientes características:
- Canal de operaciones habituales: Consumos presenciales y virtuales.
 - Frecuencia de uso: Se registra hasta seis operaciones por día (V.g. 16 de marzo de 2025).
 - La operación más elevada se efectuó 9 de julio de 2025 por el importe de S/ 332,10.
 - Línea de crédito: US\$ 3 500,00.
52. De lo expuesto, se verifica que la denunciante realizaba hasta seis operaciones por día; asimismo, estas eran efectuadas en comercios físicos y virtuales. Así, de manera previa a la realización de la operación cuestionada, la señora Paz ya había realizado consumos presenciales (V.g. el 24 de mayo de 2025 efectuó una compra en el comercio "Marathon San Borja"), por lo que, contrariamente a lo indicado por la denunciante, la operación cuestionada era parte de su comportamiento habitual de consumo.
53. Si bien el importe de la operación materia de denuncia es mayor al de la operación más alta registrada en la tarjeta de crédito de la denunciante, esta se encuentra dentro de la línea de crédito de la referida tarjeta, además, no se debe perder de vista que estamos ante una única operación no reconocida; por lo que, a criterio de este órgano resolutorio al tratarse de la primera operación no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por presunta operación ajena al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, pues ello implicaría que el denunciado tenga la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso **antes de su ejecución**, lo cual es materialmente imposible.

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2**

54. Sin perjuicio de lo indicado, se debe considerar lo plasmado en el numeral 28 de la presente resolución; esto es, que la operación denunciada sí generó la activación de una alerta en los sistemas del Banco, la cual produjo el bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito de la denunciante, luego de efectuada esta; sin embargo, ello no supone que esta transacción sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen posteriores operaciones a aquellas que originaron la adopción de tales medidas. Por los motivos expuestos, corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en este extremo de la denuncia.
55. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una operación en la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-0991 de la denunciante, al haber quedado acreditada su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4067-****-****-0991, toda vez que se ha verificado su correcta autorización y la ruptura del nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la parte denunciante, referidos a que: (i) la operación se realizó, luego que recibiera una comunicación telefónica de un presunto personal del Banco y le ofreciera un *Upgrade* de su tarjeta, siendo que le indicaron que para acceder a dicho *Upgrade* debía entregar la tarjeta a un *courier*, quien finalmente cortó la tarjeta en pedazos, (ii) la firma del *voucher* no corresponde a la suya, (iii) no verificó la identidad del titular de la tarjeta, (iv) la operación no corresponde a su comportamiento habitual de consumo, toda vez que no ha realizado una operación por un importe tan elevado:

Fecha	Establecimiento	Importe S/
29/09/2025	IZI*COMERCIAL LUZ CORA EL	6 000,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación¹⁵, caso contrario la resolución quedará consentida¹⁶.

¹⁵ **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

¹⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4365-2025/PS2

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO

Jefa

**Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

M-OPS-04/01

Página 15 de 17